

1521682-97.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244276/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 20115129 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 4273/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2244276 - 101º D.P. JDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521682-97.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521682-97.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244276/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 20115129 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 4273/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2244276 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

FELIPE RODRIGUES CAETANO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

FELIPE RODRIGUES CAETANO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06 porque no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 16h40min, na Avenida Jacinto Júlio, altura do nº 345, Cidade Dutra, neste município de São Paulo, tinha consigo e guardava, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, crack, cocaína e maconha, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 115/117.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante bem apontaram as partes, a presente ação penal é improcedente.

Com efeito, embora haja elementos de prova nos autos que incriminem o acusado, apontando-o como o autor do delito de tráfico descrito na denúncia, eles não são suficientes a ensejar a condenação.

Isto porque os policiais militares Hermindo Bruno de Lima Filho e Josevaldo José da Silva, quando ouvidos em juízo, ofertaram relatos contraditórios quanto a aspecto extremamente relevante dos fatos: enquanto um dos policiais asseverou que o réu estava sozinho na cena do crime, o outro informou que havia outro indivíduo lá, que conseguiu se evadir.

E o réu negou haver praticado o delito em questão, afirmando que as drogas indicadas na denúncia não eram suas.

A destacada divergência nos depoimentos, aliada à versão exculpatória ofertada pelo réu em juízo, faz surgir dúvida quanto ao que efetivamente ocorreu no momento dos fatos, denotando a possibilidade de que os entorpecentes não pertencessem ao réu e sim a terceira pessoa.

Desse modo, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado, já que "o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação" (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câ., v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, em consequência, ABSOLVO o réu FELIPE RODRIGUES CAETANO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, das acusações que contra ele foram formuladas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, façam-se as necessárias anotações e comunicações.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA